



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/453/2022
מס' בקשה: 5/936/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

צ.ח. קיש בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד מני עדי
החשמל 18, תל אביב
טל': 0508717900

התובעת:

נגד

דוד אלמה
צירלסון 19, בני ברק 5138105

הנתבע:

פסק דין

1. בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב נווה שאנן 38 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 19 בגוש 6946 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, חברת צ.ח. קיש בע"מ (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה (מחסן) בבית המשותף, המצויה בקומת המרתף והרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. הנתבע, דוד אלמה (להלן - "הנתבע"), ראוי להירשם בעלים של דירה (מגורים) בבית המשותף מכוח צו קיום צוואה מיום 26.3.1998. דירת הנתבע מצויה בקומת הקרקע, מעל דירת התובעת, ורשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 8.
3. בכתב התביעה עתרה התובעת הן למתן צו עשה המורה לנתבע לתקן ליקויים בדירתו הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, הן למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבע בתשלום סך של 207,787 ש"ח, פיצויים בגין נזקים שנגרמו לדירת התובעת, הכוללים תיקון "נזקי מים ושיפוץ הדירה" ואובדן דמי שכירות מחודש דצמבר 2019 ועד למועד הגשת התביעה. התובעת צירפה לכתב התביעה חוות דעת מומחה, בועז שנפס מחברת שנפס הנדסה ושמאות בע"מ, מיום 13.6.2021.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/453/2022
מס' בקשה: 5/936/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבע ביום 12.4.2022. ההמצאה בוצעה למענו הרישום של הנתבע במרשם האוכלוסין, באמצעות הדבקה על דלת דירתו, לאחר שבביקור במועד שלישי בדירה לא נמצא איש במען זה. זאת, כנתמך באישור מסירה, בתצהיר מבצע מסירה ובתדפיס פרטי הנתבע ממרשם האוכלוסין, אשר צורפו לבקשה.

5. עד למועד זה ובחלוף המועד הקבוע בדין לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

6. לפיכך, עתרה התובעת בבקשה דנן למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבע.

7. הוראת תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מסדירה סמכות בית המשפט - ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") סמכות המפקח על רישום מקרקעין - ליתן פסק דין בהעדר הגנה, בקבעה לאמור:

"נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד."

8. אין בידי להיעתר לסעד הכספי המבוקש בכתב התביעה, המורה חיוב הנתבע בתשלום פיצויים בסך של 207,787 ש"ח בגין נזקים שנגרמו לתובעת, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד זה.

9. הסעד הכספי האמור אינו נמנה עם עניינים המסורים לסמכות המפקח על רישום מקרקעין, כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, משעילת התביעה בעניינו קבועה בפקודת הנזיקין. כפי שמורנו ההלכה הפסוקה, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך להכריע בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין, למעט בעוולה של הסגת גבול כמצוין בהוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/453/2022
מס' בקשה: 5/936/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 נעם נ' דוד, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (13.7.2021); תביעה 6/476/2016 (מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת) לבקוב נ' ארואטי, פורסם ב"נבו" (2.5.2019). למותר לציין, כי בהיות המפקח על רישום מקרקעין טריבונל שיפוטי (בית דין), פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.
10. אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לתובעת להגיש תביעה מתאימה בעניין זה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בפסק דין זה כדי להביע עמדה כלשהיא באשר לסיכויי תביעה זו.
11. אשר לצו העשה המבוקש בכתב התביעה, מורנו הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, חובה מוחלטת החלה על כל בעל דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. חובה זו חלה, מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם נזק לדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת לא פעלה לתקנו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדלו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק" (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).
12. בהתאם להוראות הדין ולאחר שעיינתי בצרופות לכתב התביעה, לרבות חוות דעת מומחה מטעם התובעת, הנני ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה, המורה לנתבע לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו, הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעת.
13. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לידי הנתבע. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/453/2022
מס' בקשה: 5/936/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
14. הנתבע ימציא לתובעת אישור בכתב בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו ותקינותן, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות.
15. הנתבע ישלם לתובעת הוצאות משפט, הכוללות אגרת תביעה ושכר טרחת עורך דין, בסך של 5,000 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
16. הדיון הקבוע ליום 31.10.2022 - בטל.
- המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, י"א תמוז תשפ"ב, 10 יולי 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו